

Nachunternehmervertrag

Projektbezogener Nachunternehmervertrag

Bärenwald München

Bärenwaldstraße 20, 81737 München

Tel. 089 8095 5726

info@baerenwald-muenchen.de

www.baerenwaldmuenchen.de

USt-IdNr.: DE362198001

Vertrags-Nr.: NU-2026-001

BauvorhabenWDVS-Fassade – Müllerstraße 12, 81737 München

Gewerk: WDVS / Fassade

Auftraggeber

Bärenwald München

Bärenwaldstraße 20, 81737 München

Tel. 089 8095 5726

info@baerenwald-muenchen.de

www.baerenwaldmuenchen.de

USt-IdNr.: DE362198001

Nachunternehmer

Max Mustermann (Mustermann Fassadenbau GmbH)

Handwerkerweg 5, 80331 München

Tel. 089 1234567

auftrag@mustermann-fassade.de

Steuernr. 123/456/78901

USt-IdNr. DE123456789

§2 Leistungsumfang

WDVS-System inkl. Dämmung, Armierung, Oberputz, Sockelanschluss, Laibungen, Abschlussprofile, Gerüstkoordination, Entsorgung Verpackungsmaterial.

§3 Vergütung

Die Vergütung beträgt 68,00 € netto je m². Regiearbeiten werden ausschließlich nach vorheriger schriftlicher Freigabe vergütet. Regiesatz 56 € netto pro Stunde.

§1 Vertragsgegenstand

Der Nachunternehmer übernimmt die vollständige fachgerechte Ausführung sämtlicher vereinbarter Leistungen einschließlich aller Nebenleistungen nach den anerkannten Regeln der Technik, DIN-Normen, Herstellervorgaben sowie den Anweisungen des Auftraggebers.

§4 Aufmaß und Abschläge

Gemeinsames Aufmaß alle 14 Kalendertage. Abschlagsrechnungen erfolgen auf Grundlage der bestätigten Mengen. Zahlungsziel 14 Tage.

§5 Personal

Ausreichende Personalstärke ist sicherzustellen. Bei größeren Baustellen mindestens ein verantwortlicher Bauleiter/Polier.

§6 Nachweise

Vor Arbeitsbeginn sind Gewerbeanmeldung, §48b-Freistellung, BG-Nachweis, SOKA-Bau, Betriebshaftpflichtversicherung und Personallisten vorzulegen.

§7 Dokumentation

Tägliche Fotodokumentation, Dokumentation verdeckter Leistungen, Leistungsberichte und Mitwirkung an Bautagesberichten sind verpflichtend.

§8 Arbeitsschutz

Der Nachunternehmer trägt die alleinige Verantwortung für die Einhaltung aller gesetzlichen Arbeitsschutz-, Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften.

§9 Haftung

Der Nachunternehmer haftet für sämtliche Schäden, Mängel und Folgeschäden, die durch ihn oder seine Mitarbeiter verursacht werden und stellt den Auftraggeber von Ansprüchen Dritter frei.

§10 Gewährleistung

Die Gewährleistungsfrist beträgt fünf Jahre ab Abnahme. Mängel sind unverzüglich auf eigene Kosten zu beseitigen.

§11 Sicherheitseinbehalt

Der Auftraggeber ist berechtigt, 5 % der Netto-Schlussrechnungssumme als Sicherheit einzubehalten oder gegen Gewährleistungsbürgschaft freizugeben.

§12 Vertraulichkeit und Kundenschutz

Direkte Geschäftsbeziehungen zu durch Bärenwald vermittelten Auftraggebern oder Projektpartnern sind für 24 Monate nach Projektende ausgeschlossen.

§13 Kündigung

Bei erheblichen Qualitätsmängeln, Sicherheitsverstößen oder vertragswidrigem Verhalten ist eine außerordentliche Kündigung zulässig.

§14 Gerichtsstand

Gerichtsstand ist München, soweit gesetzlich zulässig.

Anlage 1 – Verpflichtende Nachweise

Vor Arbeitsbeginn und auf Anforderung sind folgende Unterlagen vorzulegen:

- Freistellungsbescheinigung §48b EStG
- Gewerbeanmeldung
- Betriebshaftpflichtversicherung
- Berufsgenossenschaftsnachweis
- SOKA-Bau Nachweis
- Personalliste aller eingesetzten Mitarbeiter
- Ausweiskopien und ggf. A1-Bescheinigungen
- Benennung eines verantwortlichen Bauleiters

Ort, Datum

Bärenwald München · Auftraggeber

Ort, Datum

Max Mustermann (Mustermann Fassadenbau GmbH) ·
Nachunternehmer